

1500585-26.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA PEREIRA DA SILVA

Comarca: Cunha

Foro: Foro de Cunha

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... a pena base é correspondente ao mínimo legal. Para o tráfico de drogas, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide agravante da reincidência. Ausentes atenuantes (tendo em vista que o réu não confessou o tráfico), eleva-se a pena para 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, consolida-se a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cunha

Foro de Cunha

Vara Única

Praça Dr. Prudente Guimarães, 12, Cunha-SP - cep 12530-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500585-26.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500585-26.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2165472/2021 - DEL.POL.CUNHA, 18581896 - DEL.POL.CUNHA, 320/21/202 - DEL.POL.CUNHA, 2165472 - DEL.POL.CUNHA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ANDERSON DO PRADO DOS REIS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

Vistos.

A.P.R foi denunciado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em 18.06.2021, durante cumprimento de mandado advindo do Juízo de Cruzeiro, foi flagrado na posse de 9,86g de maconha, da quantia de R\$ 3.388,00 em notas trocadas, e de três aparelhos celulares, nos quais foram encontradas fotografias e mensagens relacionadas à prática da traficância. O Ministério Público pede a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Defesa prévia às fls. 136/139.

Denúncia recebida às fls. 173/174, em 04.11.2021.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, além do acusado.

Em alegações orais, em brevíssima síntese, o Ministério Público pugnou pela procedência e, em sede aplicação da pena, a observância da reincidência e da perda

do dinheiro apreendido.

Por sua vez, a Defesa pretendeu a improcedência, tendo em vista a pouca quantidade de drogas, compatível com o uso; a mera sugestão decorrente da apreensão dos celulares, sem acesso da Defesa ao conteúdo do laudo das mensagens; e prova da origem lícita do dinheiro. Pugnou pela desclassificação para o uso de drogas, restituição do dinheiro e expedição do alvará de soltura clausulado.

É o relatório. Decido.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, relatórios de fls. 21/25 e 28/37, laudos toxicológicos de fls. 149/152 e 167/169, e laudo da perícia de aparelho celular às fls. 153/160.

Há de se destacar, ainda neste tópico, que não houve ilegalidade na apreensão da droga e consequente denúncia por tráfico, ainda que decorrente de cumprimento de mandado relacionado à investigação de crime de homicídio praticado em outra Comarca, por se tratar de encontro fortuito, plenamente admissível no ordenamento jurídico pátrio.

A autoria, por sua vez, está demonstrada pela prova oral produzida nos autos, coerente e harmônica entre si.

Marcelo de Oliveira Santos, policial civil, afirmou que havia investigação em curso, relativa a crime de homicídio ocorrido em Cruzeiro. Dentre os indivíduos identificados, estava o réu, de vulgo "Piu". Em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi localizado pequeno tablete de maconha, mais de R\$ 3.000,00 em notas diversas e de pequeno valor, bem como três aparelhos celulares. Com autorização judicial, foram localizados em um desses aparelhos trocas de mensagens entre o réu e terceiros, relacionadas ao tráfico, bem como fotografias de drogas sendo pesadas. José Antônio Bruno de Souza Lima, policial civil, corroborou que havia investigação a respeito de homicídio em Cruzeiro, tendo sido apontado o réu como um dos autores. Durante buscas, em cumprimento de mandado, foi encontrada quantidade de maconha, dinheiro em notas diversas e aparelhos celulares. Salientou que havia conversas e fotografias relacionadas ao tráfico de drogas. Não conhecia o réu anteriormente, de outras ocorrências.

Por sua vez, o réu afirmou que estava em casa, quando os policiais foram cumprir o mandado. Aduziu que o mandado era destinado à investigação por homicídio em Cruzeiro, que desconhece. Alegou que a droga encontrada era para seu consumo. Ponderou que parte do dinheiro encontrado era fruto do seu serviço, e parte era do comércio autônomo realizado pela esposa. Obtemperou que é comum guardar dinheiro em casa, até para que sua esposa possa adquirir peças de roupas para revendas. Desconhece as fotos e mensagens encontradas em seu celular.

Sempre com todas as vênias à i.Defesa, embora a quantidade de drogas apreendida, isoladamente, pudesse conduzir à desclassificação para o art. 28 da Lei n.

11.343/06, foi encontrada expressiva quantidade de dinheiro em notas trocadas e, especialmente, aparelhos celulares devidamente periciados, nos quais havia mensagens e fotografias que, explicitamente, se relacionavam à traficância.

Ora, tais mensagens e fotos, constantes de fls. 21/25 e 28/37, foram juntadas aos autos, com amplo acesso à acusação e à defesa, e são claros quanto à prática nefasta do tráfico de drogas. Não são meros indícios, senão elementos robustos que demonstram o envolvimento do réu com a prática criminosa.

De outro giro, o denunciado se limitou a dizer, em audiência, que adquiriu o celular de terceira pessoa, mas não indicou quem seria tal pessoa, não sendo crível, ademais, que adquirisse aparelho celular de um estranho e não limpasse mensagens ou fotografias que, a toda evidência, indicam práticas criminosas graves. Outrossim – e mais uma vez com todas as vênias à i.Defesa -, ainda que a esposa do réu se dedique ao comércio de roupas e, eventualmente, mantenha dinheiro em casa para adquirir produtos, a quantia encontrada era deveras expressiva e toda fracionada em notas menores, o que é compatível com o tráfico de drogas e não com a compra e venda lícita de roupas – cujas formas de pagamento são mais variadas e prescindem da manutenção de valores elevados em residência.

Reitera-se que há mensagens de celular com diversos recibos de pagamento (além das conversas em que se negociam drogas e, inclusive, fotografam-se entorpecentes

pesados em balança) o que corrobora o tráfico de drogas e a origem ilícita dos valores encontrados pelas autoridades policiais.

Assim, a condenação é impositiva.

Não é o caso de aplicar o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que o réu é reincidente (fls. 258/261), havendo, portanto, elementos aptos (em conjunto com os demais elementos dos autos, já listados) a afirmar que se dedica à atividade criminosa.

Assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é impositiva, de modo que passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 42, da Lei 11.343/06, e dos artigos 68 e 59, do CP.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não autorizam incremento da pena base. A personalidade e a conduta do agente não ultrapassam a reprovabilidade já prevista pelo legislador na fixação da pena base, de modo que não se justifica incremento judicial. Quanto às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, CP, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não desborda daquela prevista pelo legislador na fixação da pena mínima legal. O acusado não era portador de Maus antecedentes, não se prestando a tal desiderato a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso, condenações por atos infracionais ou mesmo condenações criminais, quando ultrapassado o período depurador. No que tange à conduta social, não há elementos que autorizem elevação da pena, pois ausentes elementos negativos quanto à atitude do réu perante seu meio familiar, social e laborativo. Tampouco há elementos para valoração negativa da personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são igualmente neutras. O comportamento da vítima, ademais, não influenciou na prática do crime – tratando-se o delito imputado ao réu, na verdade, de crime vago. Nesse sentido, a pena base é correspondente ao mínimo legal. Para o tráfico de drogas, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, incide agravante da reincidência. Ausentes atenuantes (tendo em vista que o réu não confessou o tráfico), eleva-se a pena para 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, consolida-se a pena fixada na segunda fase.

Ante o exposto, na forma do art. 387, CPP, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar A.P.R, como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos e 2 meses de reclusão e 520 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

Observado o disposto no art. 33, do CP, fixo regime inicial fechado. A detração será examinada em sede executiva.

O patamar da pena não autoriza aplicação dos artigos 44 e 77, CP.

Deixo de fixar indenização mínima (art. 387, IV, CPP), em face da ausência de requerimento nesse sentido.

O réu deverá se manter preso em sede recursal, pelos mesmos fundamentos que justificaram a prisão preventiva na fase cognitiva.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, na forma do art. 63, da Lei n. 11.343/05, bem como a destruição das drogas, caso tal providência não tenha sido ultimada.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Atualize-se o histórico de partes; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Complemente-se a guia de execução definitiva do réu.

Com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos.

Custas pelo réu.

P.R.I.C.

Cunha, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA